

1006294-32.2021.8.26.0320

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... jurídico, por exemplo, que tenha por objeto a prática de lenocínio ou o tráfico de drogas, é juridicamente impossível. Igualmente, em se tratando de bens extra commercium. Nulo é o negócio jurídico cujo objeto seja impossível física ou juridicamente. Para que o objeto seja possível juridicamente, é indispensável que esteja na esfera de disponibilidade do agente. Se um determinado bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Cível

Via Antonio Cruães Filho, Nº 300, Limeira - SP - cep 13480-672

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006294-32.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006294-32.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente:

Claudinei Soares dos Anjos

Requerido:

Benedita Aparecida dos Santos e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR E CUMULADA COM PERDAS E DANOS promovida por CLAUDINEI SOARES DOS ANJOS em face de AMILTON GOMES DA SILVA, BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS e ANDREZA MARIA DA SILVA declarando ser o proprietário e possuidor do imóvel de matrícula nº 41.313, do 2º CRI de Limeira, localizado na Rua Antônio de Araújo Neto, nº 139, Jardim Santa Adélia, Limeira/SP, tendo o cedido à terceiro para que o vendesse ou alugasse, ou mesmo que fosse adquirido por este terceiro.

Declara que esse terceiro não efetuou qualquer tipo de pagamento para o autor, sendo desfeito tal contrato e perdendo completamente sua validade.

Narra que, ao tentar reaver seu imóvel, acabou descobrindo que existe uma família morando no local e que diz ser dona e proprietária do imóvel, razão pela qual procurou por uma advogada, que o orientou a enviar uma notificação extrajudicial sobre os fatos e pedindo o breve contato deles.

Alega que iniciaram diálogos, por meio do aplicativo Whatsapp, com os ocupantes se negando a devolver o imóvel, sob a alegação de terem pago pelo bem, e não aceitando mais contato ou qualquer tentativa de negociação.

Assim, busca a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja determinada a reintegração da posse do imóvel em seu favor.

Ao final, requer seja a parte ré condenada na reintegração definitiva do imóvel a parte autora, além do pagamento por de perdas e danos, consubstanciados no valor do pagamento de aluguéis, a serem arbitrados pelo Juízo, desde dezembro de 2020 até a data em que o autor seja reintegrado na posse do bem, juntamente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Com a inicial (fls. 01/14) juntou documentos (fls. 15/30).

Decisão de fls. 31/32 concedeu os benefícios da gratuidade processual e deferiu a citação dos requeridos, os quais, até aquele momento não se conheciam suas identidades, assim como indeferiu a liminar.

Foi certificado às fls. 51 a identidade dos ocupantes do imóvel, os quais foram citados.

O réu AMILTON GOMES DA SILVA habilitou-se nos autos (fls. 52/53), juntando procuração e documentos (fls. 54/56).

Termo de audiência de conciliação infrutífera juntado aos autos (fls. 61).

O requerido AMILTON GOMES DA SILVA contestou a ação, arguindo em preliminar impugnação aos benefícios da Justiça Gratuita deferidos ao autor, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade de parte passiva, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

No mérito, aduz ser terceiro de boa-fé, tendo adquirido o imóvel reivindicado pelo autor por meio de contrato de compra e venda firmado com a imobiliária A POPULAR, mediante o pagamento parcial do valor acordado.

Aduz que realizou pagamento da importância de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro, por meio de três depósitos, sendo dois de R\$20.000,00 (vinte mil reais) e mais um de R\$10.000,00 (dez mil reais), entregou um veículo Uno Vivax, no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), e depositou nove parcelas de R\$2.000,00 (dois mil reais), equivalente a R\$18.000,00 (dezoito mil reais), totalizando a quantia de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), pagos à imobiliária.

Declara ainda que, com a posse do imóvel formalmente transferida ao réu, no dia 06/01/2020, passou a reformar o imóvel, considerado o mau estado de conservação e a quase impossibilidade de ser habitado, por conta de problemas nas redes elétrica e sanitária, realizando gastos com a instalação de calhas no valor de R\$2.500,00, madeiras e telhas no valor de R\$3.000,00, gastos com a rede de esgoto, desentupida pela contratação da empresa Desintop no valor de R\$700,00, aquisição de vaso sanitário no valor de R\$500,00, pintura interna no valor de R\$1.590,00, mão de obra com a pintura no valor de R\$1.500,00, mão de obra com a construção de rancho no valor de R\$2.500,00, perfazendo-se um total de R\$ 12.290,00, gastos com a melhoria do imóvel, o qual busca ser ressarcido.

Narra ainda que os fatos demonstram que não houve qualquer fraude nem outro vício a macular a transferência dos direitos obrigacionais referentes ao imóvel, de modo que a posse do imóvel é resultado de ato jurídico perfeito, razão pela qual a ação merece ser julgada improcedente.

Ressalta que registrou o Boletim de Ocorrência de nº AG5957-1/2021, junto ao 01º D.P. de Limeira, noticiando a aquisição de dois imóveis que fez, por meio da Imobiliária A Popular, sendo que um deles é objeto da presente demanda, via contrato de compra e venda, ocasião em que a natureza da ocorrência se enquadrava, pela autoridade competente, como crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) em face da Imobiliária.

Aduz que fez investimentos no imóvel, não havendo que se falar em reintegração de posse pelo autor, eis que as benfeitorias garantem o direito de retenção.

Também sustenta que o pedido de pagamento de aluguel, a partir de qualquer data, é de todo descabido, pela simples razão de que o imóvel está na posse justa, pacífica e legal, decorrente de cláusula contratual consentida pelo próprio autor, nada sendo devido, a esse título e a nenhum outro ao autor.

Com a contestação (fls. 62/69) juntou documentos (fls. 70/83).

Réplica (fls. 87/102).

Decisão de fls. 104 concedeu prazo para o requerido Amilton comprovar sua condição de hipossuficiência, por meio da juntada de documentos, e determinou que o autor

emendasse a inicial, incluindo todos os requeridos no polo passivo.

Houve emenda à inicial pela parte autora (fls. 106) e a juntada de documentos pelo réu comprovando sua renda (fls. 108/111).

Decisão de fls. 112 indeferiu a gratuidade de justiça ao réu e concedeu prazo para especificação de provas pelas partes.

O autor requereu o julgamento antecipado (fls. 117) e o réu protestou pela produção de prova testemunhal (fls. 124), juntando documentos (fls. 12/126).

O réu formulou pedido de reconsideração a fim de obter os benefícios da justiça gratuita (fls. 127/128), juntando documentos (fls. 129/143).

Foi informado nos autos a interposição do Agravo de Instrumento nº 2034946-95.2022.8.26.0000, ao qual foi atribuído efeito suspensivo (fls. 145) e negado provimento ao recurso, por meio de acórdão proferido pela Colenda 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 156/176).

Às fls. 177, foi formulado pedido de expedição de ofício à Delegacia de Polícia para juntada do inquérito policial que investiga a conduta praticada pela imobiliária POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP.

Decisão de fls. 178/179 saneou o feito, afastou as questões preliminares relacionadas ao valor da causa, ilegitimidade passiva, falta de interesse e inadequação da via eleita, concedendo prazo para a parte autora comprovar por meio da juntada de documentos sua condição de hipossuficiência, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Primeiro Distrito Policial de Limeira e designou audiência de instrução e julgamento, sendo deferida ainda a oitiva pessoal do requerente e concedido prazo para apresentação de rol de testemunhas pelas partes.

Houve apresentação de rol de testemunhas pelo autor (fls. 183/184), o qual ainda juntou comprovante de rendimento (fls. 185/188), e pelo réu (fls. 193).

Despacho de fls. 199 determinou que a audiência fosse realizada de forma mista.

Termo de audiência juntado aos autos (fls. 201), ocasião em que foram ouvidas uma testemunha arrolada pelo autor e duas arroladas pelo réu.

Ao final, foram apresentas alegações finais pelo autor (fls. 204/210) e pelo réu (fls. 211/216).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É possível o julgamento da lide, porque foi realizada a instrução do processo.

Houve a produção da prova documental e testemunhal. Exerceu-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Desnecessária a produção de outras provas para prolação de sentença.

Inicialmente, conheço da impugnação a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Não se olvida que a contratação de advogado particular para a defesa de seus interesses e por se tratar a causa referente à reintegração de posse não tem o condão, a priori, de infirmar a declaração de hipossuficiência do requerente para arcar com os custos do processo.

Contudo, compulsando os documentos trazidos pelo próprio autor para justificar a concessão da gratuidade, nota-se que a parte requerente auferia rendimentos recebidos de vínculo empregatício, datado de 05/07/2021 e mantido com a empresa MK BR S.A, no importe de R\$6.256,88 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos – fls. 186), o que não se coaduna com a condição de hipossuficiência alegada na inicial.

Dessa forma, restou demonstrada a incompatibilidade fática do requerente com a aventada dificuldade financeira transpassada, vez que não é possível concluir que a renda percebida pelo demandante seja insuficiente para arcar com os custos do processo.

Ademais, mesmo que adotado como parâmetro para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos critérios aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e, considerando somente o valor auferido a título de renda mensal, nota-se que seu salário supera o patamar de três salários mínimos à época da propositura da demanda, já que em 25/05/2022, houve alteração salarial, passando a receber a quantia de R\$6.256,88 (fls. 186), o que não se coaduna nem mesmo com a benesse da assistência judiciária gratuita fornecida pela entidade mencionada.

Nesse sentido:

"INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Alegação de possibilidade econômica decorrente de negócios jurídicos - Benefício revogado - Quadro financeiro incompatível com o benefício - Sentença mantida - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 0082680-11.2011.8.26.0114; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018).

"GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Art. 4º da Lei nº 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 - Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 - Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei - Rendimentos superiores ao patamar utilizado pela Defensoria Pública como critério para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator - Indeferimento mantido. Agravo não provido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2026061-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018).

"AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Condições pessoais que indicam que os recorrentes não ostentam a miserabilidade por eles invocada. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido. Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade processual postulada mantida. Inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do rompimento da unanimidade do julgamento quanto à imposição da sanção. Agravo interno improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso". (TJSP; Agravo Interno 4001625-05.2013.8.26.0597; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 12/03/2018).

"Agravo de Instrumento - Ação de Cobrança - Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária - Inadmissibilidade - Lei nº 1.060/50 - Presunção de natureza relativa - Circunstâncias fáticas que vão de encontro à pretensão do agravante, o qual, de acordo com a documentação acostada ao feito possui renda incompatível com o benefício - Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça - Agravo ao qual se nega provimento". (TJSP; Agravo de Instrumento 2243005-64.2017.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018).

Assim, REVOGO a gratuidade da justiça concedida ao autor às fls. 31/32. Anote-se. As demais questões preliminares suscitadas na contestação (fls. 62/69) e reiteradas nas alegações finais (fls. 211/216) já foram apreciadas pela decisão de fls. 178/179, confundindo-se com o mérito da causa.

Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Os pedidos formulados pela parte autora serão parcialmente acolhidos assim como aquele relacionado ao direito de retenção formulado pelo réu.

Não há controvérsia quanto ao instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel celebrado entre a imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP com a parte ré, tendo por objeto a promessa de venda do imóvel de matrícula nº 41.313, do 2º CRI de Limeira, localizado na Rua Antônio de Araújo Neto, nº 139, Jardim Santa Adélia, Limeira/SP, negociado no valor de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), consoante se infere do instrumento carreado às fls. 70/74, datado de 19/12/2019.

Também não há controvérsia quanto ao instrumento particular de venda e compra de imóvel celebrado entre a parte autora e a imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, envolvendo o mesmo bem imóvel, negociado no valor acordado de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$110,000,00 (cento e dez mil reais) a ser realizada no dia 23/03/2020 e a segunda no valor de R\$110,000,00 (cento e dez mil reais), no dia 23/04/2020, pela imobiliária A POPULAR.

A fim de elucidar como os fatos aconteceram, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a parte autora, além de uma testemunha arrolada por ela e outras duas arroladas pelo requerido Amilton.

Iniciados os trabalhos, as partes tentaram uma composição amigável, com o réu informando que pagou para a imobiliária a quantia de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil), além de valores gastos com a reforma no imóvel, buscando ressarcimento de metade dos prejuízos, com o que não concordou o autor.

Em seu depoimento pessoal, o autor Claudinei declarou:

"Quando negociou seu imóvel, existia apenas uma fundação cimentada para iniciar uma construção nos fundos. Inquirido pelo patrono do réu se as calhas estariam em condições de uso, declarou que a casa havia sofrido reforma poucos meses antes de ser colocada à venda, sendo realizada a pintura nova, troca de calhas, telhado, tudo funcionando. Confirmou que as instalações de esgoto estavam funcionando perfeitamente. Disse que passou procuração ao seu irmão para realizar a venda, porque o autor reside na Bahia" (fls. 201/202, grifo nosso).

Ouvido como informante, por conta da relação de parentesco com o autor, Claudemiro Soares dos Anjos mencionou em audiência:

"Indagado se teria sido o responsável pela assinatura do contrato realizado com a imobiliária e quando teria sido realizado, declarou que o contrato foi assinado no início de 2020, alegando que não recebeu qualquer valor por parte da imobiliária, referente à venda do imóvel. Declarou ainda que, dois meses antes da assinatura do contrato, já havia pessoas na casa. Questionado pelo defensor do requerido para explicar sobre a alegação de que dois meses antes da assinatura do contrato já havia pessoas na casa e sobre quem seriam essas pessoas, ratificou sua declaração, esclarecendo que acredita que sejam os moradores atuais. Disse ainda que procurou a imobiliária, a qual declarou que o imóvel já estaria sendo negociado e que logo iniciariam os pagamentos. Relatou que os pagamentos não aconteceram e, após cerca de 10 meses sem receber qualquer valor dos responsáveis pela imobiliária, procurou a advogada para propor ação judicial. Declarou que tem conhecimento que a imobiliária causou problema a várias outras pessoas, fazendo o mesmo tipo de negócio. Informou que as chaves foram entregues à imobiliária para realização de vistoria no imóvel. Disse que não existia um rancho nos fundos da casa, as calhas estavam em condições de uso, trocadas pela testemunha. Confirmou que o pagamento dos IPTU's estavam em dia, assim como as instalações de esgoto estavam funcionando." (fls. 201/202, grifo nosso).

O réu arrolou duas testemunhas (fls. 193). Edna Totti de Moraes afirmou o seguinte:

"O Sr. Amilton é uma pessoa de boa índole. Indagada pelo defensor do requerido se tinha conhecimento sobre a negociação da casa pelo requerido, declarou que não sabe nada a respeito. Declarou que conhece o imóvel, mas nunca entrou em seu interior, informando que está sendo bem cuidado. Disse que no imóvel mora a Sra. Benedita, que é a cunhada do Sr. Amilton, morando de favor. Em relação à realização de benfeitorias na casa, acredita que foram feitas reformas nas calhas, esgoto e telhado. Declarou ainda que no fundo não foi realizada qualquer construção, somente a limpeza. Indagada pela patrona do autor sobre como ela sabe disso, declarou que é vizinha e viu as reformas que foram feitas." (fls. 201/202, grifo nosso).

Já a testemunha Osmar Martins Vieira, arrolada pelo requerido (fls. 193), inquirida em juízo, reportou:

"Ao ser questionado pelo causídico do réu se a testemunha tinha conhecimento da negociação do imóvel objeto do processo, declarou que sim. Disse ainda que foi o responsável por indicar o imóvel para o requerido comprar. Sobre a imobiliária, afirmou que não sabe de nada, apenas que foi passado o imóvel e vendido posteriormente. Informou que o réu pagou pelo imóvel negociado, não sabendo informar se o pagamento foi total ou parcial. Disse que conhece a casa negociada, não se recordando sobre a existência de uma construção nos fundos. Declarou que o réu realizou reformas no imóvel, inclusive com o esgoto entupido. Relatou ainda que a imobiliária intermediária da venda causou prejuízos em Limeira, afirmando que não possui ligação com ela. Indagado pela patrona do autor se o valor desembolado pelo réu foi feito para o requerente, declarou que o valor foi pago para a imobiliária." (fls. 201/202, grifo nosso).

Depreende-se dos depoimentos prestados que o requerente passou procuração ao seu irmão para negociar o imóvel em seu nome, o qual foi negociado com a imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, por meio do contrato de fls. 21/25, assinado em 23/01/2020, a qual, por sua vez, vendeu o bem ao réu, por meio da assinatura do contrato de fls. 70/74, em 19/12/2019.

Outrossim, compulsando a matrícula do referido imóvel, colacionada às fls. 18/19, forçoso reconhecer que a imobiliária requerida não figura no fôlio real como proprietária, porquanto adquirido por Claudinei Soares dos Anjos em 06/10/2000, conforme disposto no registro R.1-41.313, não havendo qualquer registro posterior, quanto mais constando a imobiliária como legítima proprietária.

Em que pese a ventilada regularidade, validade e eficácia do compromisso de venda e compra celebrado entre a parte ré e a imobiliária (fls. 70/74), pelos documentos carreados aos autos pelo requerido em sua contestação, forçoso reconhecer que a imobiliária prometeu ao réu a venda de imóvel que não lhe pertence.

A despeito de suscitar a validade e eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, causa espécie a ausência de juntada de qualquer documento para o fim de escorar as alegações da parte ré, as quais restaram vazias, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa. Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 973).

Por mais que o requerido aduza a validade do negócio jurídico em apreço, forçoso reconhecer a sua invalidade, porquanto impossível o objeto do negócio jurídico em apreço.

Nesse contexto, Paulo Nader assim pontua a questão:

“Caracteriza-se a impossibilidade jurídica o fato de o objeto ser vedado por lei. Qualquer negócio jurídico, por exemplo, que tenha por objeto a prática de lenocínio ou o tráfico de drogas, é juridicamente impossível. Igualmente, em se tratando de bens extra commercium. Nulo é o negócio jurídico cujo objeto seja impossível física ou juridicamente. Para que o objeto seja possível juridicamente, é indispensável que esteja na esfera de disponibilidade do agente. Se um determinado bem pertence a “B”, “A” não poderá aliená-lo em próprio nome. Conforme a lição de Pothier, eminente jurista francês, “Somente podem ser objeto dos contratos, as coisas que digam respeito às partes contratantes segundo a regra de que não se pode estipular nem contratar validamente senão por si próprio”. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, parte geral, v. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Na lição de Caio Mário Pereira da Silva:

“Condição objetiva de validade do negócio jurídico é bem definida no mesmo dispositivo legal (art. 104): o objeto há de ser lícito. Se é fundamental na sua caracterização a conformidade com o ordenamento da lei, a liceidade do objeto ostenta-se como elemento substancial, essencial à sua validade e confina com a possibilidade jurídica, já que são correlatas as ideias que se expõem ao dizer do ato que é possível frente à lei, ou que é lícito. Se o negócio for ilícito, descamba para o terreno daqueles fatos humanos insuscetíveis de criar direitos para o agente, sujeitando-o, porém, conforme a profundidade do ilícito, a ver apenas desfeito o negócio, ou ainda a reparar o dano que venha a atingir a esfera jurídica alheia. Quer isto dizer que a iliceidade do objeto ora conduz à invalidade do negócio, ora vai além, e impõe ao agente uma penalidade maior. No campo da invalidade, gradua-se ainda o efeito, para atingir o negócio, pleno iure, de

nulidade ou para sujeita-lo à anulabilidade, a ser declarada por provocação do interessado (cf. nos 109 e 110, infra). Além da liceidade, é condição objetiva de validade a possibilidade. A impossibilidade jurídica condiz com a ausência de liceidade. Fisicamente impossível é o objeto, se for insuscetível de realizar-se materialmente. Se o objeto for impossível, é frustrado o negócio, em razão de não se poder configurar a relação jurídica, que, na verdade, reclama a existência do elemento objetivo para armar-se (cf. cap. II, supra) e ser impossível o objeto, o mesmo é que não haver". (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. 1. 30 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 395-396).

Compulsando a certidão de matrícula nº 41.313, expedida pelo 2º C.R.I. de Limeira (fls. 18/19), a imobiliária, promitente vendedora do instrumento particular de venda e compra de imóvel (fls. 70/74), não figura como proprietária do imóvel objeto do contrato, o qual se encontra em nome de CLAUDINEI SOARES DOS ANJOS, consoante disposto no R.1-41.313 de fls. 18/19.

Nesse cenário, não se infere qualquer possibilidade jurídica da venda prometida no instrumento de fls. 70/74, eis que o bem imóvel em comento não é de propriedade da imobiliária, nos termos do disposto no art. 1.268, caput, do Código Civil:

"Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono".

Na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de parcial procedência. Venda realizada por usufrutuários do imóvel. "Venda a non domino".

Art. 1.268 do Código Civil. Negócio jurídico eivado de nulidade absoluta.

Decadência. Inocorrência. Negócio nulo não é suscetível de confirmação e nem convalida pelo decurso do tempo. Desobediência da forma prescrita em lei.

Restituição dos valores pagos. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1001918-

42.2019.8.26.0168; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento:

23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020).

"COMPROMISSO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - (...) - Compra e venda a "non domino" - Nulidade absoluta - Restituição do sinal dado pelos promitentes compradores - Cabimento - Inexigibilidade da comissão de corretagem em face dos promitentes compradores - Sentença reformada - Ação julgada procedente.

Apelação provida". (TJSP; Apelação Cível 1015479-34.2019.8.26.0007; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020).

"APELAÇÃO. Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Promessa de compra e venda de imóvel feita por quem não é proprietário. Negócio jurídico nulo. Restituição devida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1038050-32.2016.8.26.0224; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).

Por conseguinte, cuidando-se de promessa de compra e venda de bem imóvel por quem não figura como legítimo proprietário do imóvel (Imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP), de rigor reconhecer a nulidade do contrato de fls. 70/74, tendo em vista que celebrado ao arrepio do disposto nos artigos 166, inciso II, e 1.268, caput, ambos do Código Civil.

Por sua vez, ao analisar o instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de bem imóvel de 23.01.2020 (fls. 21/25), envolvendo a negociação do mesmo bem imóvel pelo autor com a imobiliária, verifica-se que o valor acordado de R\$220.000,00, a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$110,000,00 a ser realizada em 23/03/2020, e a segunda no valor de R\$110,000,00 em 23/04/2020, restaram inadimplentes pela imobiliária.

Tais constatações contribuem para a convicção de que não houve, de fato, a

realização do negócio jurídico estampado no instrumento particular acostado às fls. 21/25.

Importante esclarecer que o caso dos autos trata de obrigações recíprocas, consubstanciadas pelo contrato de compra e venda, em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, conforme dispõe o art. 481 do Código Civil.

Dessa forma, é necessária a entrega do bem pelo vendedor, bem como o pagamento pelo comprador, o que não se vislumbrou na hipótese, por conta da inadimplência da quantia de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil) pela compradora A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, de modo que não se pode exigir a outorga da escritura enquanto não ocorrido o pagamento.

Oportuno os esclarecimento de Carlos Roberto Gonçalves sobre os efeitos da compra e venda:

“Os principais efeitos da compra e venda são: a) gerar obrigações recíprocas para os contratantes: para o vendedor, a de transferir o domínio de certa coisa, e para o comprador, a de pagar-lhe certo preço em dinheiro (CC, art. 481); (...) Sendo a venda a crédito, pode o vendedor sobrestar a entrega, se antes de tradição “o comprador cair em insolvência”, até obter dele “caução” de que pagará “no tempo ajustado” (CC, art. 495). Preceito semelhante consta do art. 477 do mesmo diploma, de caráter geral: “Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v.3. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 218).

Discorrendo sobre o assunto, Paulo Nader explica:

“As consequências básicas, fundamentais, do contrato de compra e venda, consistem, de um lado, na obrigação de o vendedor transferir a propriedade da res e, de outro, na responsabilidade de o comprador efetuar o pagamento. Conforme análise anterior, pelo sistema brasileiro o contrato sub examine não transfere a propriedade, apenas gera a obrigação de o vendedor transferi-la. Cumpre, portanto, a quem vende, efetuar a tradição, a fim de que o comprador adquira o domínio sobre a coisa móvel. O tempo e o lugar ajustados devem ser observados tanto na entrega da coisa quanto no pagamento do preço. Tratando-se de compra e venda para pagamento no ato, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa sem antes receber o preço. Em contrapartida, o adquirente não pode ser constrangido a pagar se as circunstâncias indicam que o vendedor não se encontra em condições de transferir o domínio. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, v.3. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 239).

Considerando que não houve o pagamento do valor acordado de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), há nulidade do contrato de fls. 21/25, firmado entre o autor e a imobiliária, eis que celebrado ao arrepio do disposto nos artigos 166, inciso V, do Código Civil.

Em razão da nulidade dos negócios jurídicos em apreço, é cabível a reintegração de posse do imóvel de matrícula nº 41.313, do 2º CRI de Limeira, localizado na Rua Antônio de Araújo Neto, nº 139, Jardim Santa Adélia, Limeira/SP, ao autor CLAUDINEI, com o requerido AMILTON podendo demandar em ação própria a imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP a fim de ser ressarcido dos valores que pagou, no total de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Por outro lado, não há que se valor em pagamento de alugueis em favor do autor, até porque ambas as partes foram vítimas da imobiliária, que vendeu ao requerido bem que não lhe pertencia, após simular contrato de compra e venda com o autor para quem nada pagou, muito embora o requerido tenha sofrido o prejuízo de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais) referente aos valores que pagou a imobiliária, conforme recibos de fls. 75/81.

Em relação ao pleito de retenção por benfeitorias, necessário analisar se a parte requerida tratava-se de possuidora de má-fé ou de boa-fé.

O contrato firmado entre o autor e a imobiliária é datado de 23/01/2020 (fls. 21/25), enquanto o contrato firmado entre a imobiliária e o réu é de 19/12/2019

(fls. 70/74), havendo a informação de que a posse do imóvel foi formalmente transferida ao réu no dia 06/01/2020, a partir da qual passou a reformar o imóvel. Por conta da existência de contrato realizando entre a imobiliária e o requerido (fls. 70/74), presume-se que houve boa-fé do réu nas benfeitorias realizadas do bem imóvel.

A prova testemunhal indica que houve a reforma realizada pelo requerido.

O autor e seu irmão declararam que o imóvel era desprovido de rancho nos fundos.

Já a testemunha EDNA, arrolada pelo requerido, informou que "em relação à realização de benfeitorias na casa, acredita que tenham sido feitas reformas nas calhas, esgoto e telhado."

A testemunha OSMAR, sobre a reforma realizada pelo réu, declarou que "conhece a casa negociada, não se recordando sobre a existência de uma construção nos fundos. Declarou que o réu realizou reformas no imóvel, inclusive com o esgoto entupido".

Preceitua o artigo 1.202 do Código Civil:

"Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente."

Também prevê o artigo 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

O réu possuía contrato de compromisso de compra e venda desde 19/12/2019 (fls. 70/74), o qual é nulo, conforme exposto na presente sentença.

Outrossim, os depoimentos comprovam gastos para a conservação do imóvel e devem ser tidos como necessários, pois tiveram a finalidade de evitar que o bem se deteriorasse, inclusive agregando valor ao bem, por meio da construção de um rancho que não existia (artigo 96, do CC).

A entrada dos réus no imóvel data de 06/01/2020, de forma que as despesas enunciadas posteriores a esta data devem ser reputadas de boa-fé, podendo os réus exercerem por elas o direito de retenção até que o corra sua indenização pelo demandante, no valor total de R\$12.290,00 (doze mil, duzentos e noventa reais - fls. 67).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CLAUDINEI SOARES DOS ANJOS em face de AMILTON GOMES DA SILVA, BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS e ANDREZA MARIA DA SILVA para reintegrar a parte autora na posse do imóvel mencionado na inicial.

Reconheço à parte requerida o direito de retenção e indenização referente aos gastos com a reforma do imóvel, no valor de R\$12.290,00 (doze mil duzentos e noventa reais), corrigido monetariamente pela tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de 06 de janeiro de 2020, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta sentença, de modo que a reintegração de posse somente se efetivará após tal pagamento.

Indefiro o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de alugueres, ante a fundamentação supra.

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbentes em reciprocidade e do regramento contido no Código de Processo Civil, cada uma das partes arcará proporcionalmente com as custas e despesas processuais, distribuídas em 50% (cinquenta por cento) a cargo do requerente e 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, na mesma proporção mencionada, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, ambos do Código de Processo Civil, observada a revogação dos benefícios da gratuidade processual deferidos ao autor.

P.R.I.

Limeira, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA